

1500145-08.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... dos mínimos legais:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo tráfico

01 ano e 02 meses de detenção e 10 dias-multa pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão de fl. 52, refere aos autos 1501252-24.2021. Quanto ao crime de tráfico, em razão da agravante, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500145-08.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-08.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000257

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, "caput", da Lei nº 10826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Mariana de Paula Costa, 23 - Bandeira Branca, nesta cidade e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava, para fins de tráfico ilícito, as seguintes drogas: 249 buchas de maconha, com peso de 548g, 03 torrões crack, com peso de 388g, 01 porção de crack, com peso de 24g, 20 pedras de crack, com peso de 12g, bem como semeava e cultivava 02 mudas de maconha, com peso de 13 gramas (auto de exibição e apreensão às pp. 13/15, fotografias às pp. 21, 25 e 28/29 e laudo de constatação provisória às pp. 30/33); bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía, no interior de sua residência, 22 munições intactas do calibre 22 e 39 munições intactas do

calibre 32 (auto de exibição e apreensão às pp. 13/15, fotografias às pp. 22 e 27). Segundo apurado, nos autos do processo nº 1500130- 44.2022.8.26.0292 foi expedida ordem judicial de busca e apreensão para o endereço do denunciado. Assim, de posse do mandado de busca e apreensão, policiais civis se dirigiram à residência de LEONARDO.

No local, após terem a entrada franqueada pelo indiciado, os policiais procederam diligências no imóvel e localizaram na sala 02 pés de maconha.

Em continuidade das buscas, os policiais encontraram embaixo da cama, no quarto do indiciado, 249 buchas de maconha, 03 torrões de crack, 01 porção de crack, 20 pedras de crack, 01 balança de precisão, 22 munições intactas do calibre 22, 39 munições intactas do calibre 32, 01 carregador de pistola, calibre 7,65mm, capacidade 12 munições, um jet loader, capacidade para seis munições (registros fotográficos às pp. 20/29 e auto circunstanciado de busca e apreensão às pp. 84/85).

Preso em flagrante, LEONARDO foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem afirmou que as munições lhe pertenciam, pois as guardou para um conhecido. Contudo, negou a propriedade das drogas (p. 06).

Contudo, a quantidade, qualidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, a presença da balança e das munições, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 70/73).

Foi determinada a notificação e estabelecido o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06 (fls. 101/102).

O réu foi notificado (fls. 122) e apresentou defesa prévia (fls. 129/130).

Recebida a denúncia (fls. 143/147), o réu foi citado.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), pelo laudo de constatação (fls. 31/33), pelo exame químico toxicológico (fls. *), pelo exame químico toxicológico dos resquícios (fls 171), pelo laudo das munições (fls. 174/178), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial o réu LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA confessou que guardava as munições para um conhecido, todavia negou a existência de drogas em sua residência. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e está arrependido. Disse que já foi processado por tráfico.

A testemunha DANIEL MORAES SASAKI, policial civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1500130-44.2022.8.26.0292 ,

A testemunha ANDERSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS, policial civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos (1500130-44.2022.8.26.0292), encontraram o réu e seu namorada dormindo no imóvel e lá encontraram as drogas descritas na denúncia na sala, e no quarto do acusado em sacolas embaixo da cama. Disse que as munições e carregador foram encontradas no guarda-roupas do quarto do acusado. Disse que o réu alegou que estava apenas guardando as

munições. A testemunha DANIEL MORAES SASAKI, policial civil, que também participou da diligência

A informante PALOMA VITORIA DE SOUZA CAVALCANTE, namorada do réu,

Pois bem. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu confessou parcialmente. Disse que guardava as munições, todavia negou a existência das drogas.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Quanto a versão de que não existia drogas no local, conforme alegado pelo denunciado, não merece credibilidade.

O denunciado foi preso em flagrante pelos policiais e em sua residência foram apreendidas as drogas e a arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

A informante Paloma, que era namorada do réu à época, estava presente durante a diligência e confirmou a apreensão das drogas e das munições.

>>> Assaz estranho que as testemunhas arroladas pela defesa *

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as provas coligidas aos autos.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão expressiva quantidade da droga apreendida - 528g de 'maconha', 376g de 'crack', 12g de 'crack', 1,1g de 'crack', 1,7 g de maconha - ag. Análise*** - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, tais como presença de balança de precisão, ressaltando inclusive que foram confirmados vestígios de drogas, conforme laudo de fls. 171, denotando que o instrumento era frequentemente utilizado para a pesagem e

separação do material.

Quanto ao crime previsto no art. 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 observo que se trata de crime subsidiário que se aplica quando não capitulado no "caput", pelo qual deve ser absorvido. É caso de aplicar a consunção.

O crime previsto no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003 também restou configurado porquanto as munições foram apreendidas na residência do denunciado e o laudo de fls. 174/178 atestou eficácia em tiros de prova.

Pois bem. Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e do delito previsto no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, um dos quais lhe gera reincidência, o que será oportunamente analisado.

Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a quantidade da droga e sua natureza, bem como em razão da certidão de fls. 53, referente aos autos 0053906-66.2013, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, as penas-base em 1/6 acima dos mínimos legais:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo tráfico

01 ano e 02 meses de detenção e 10 dias-multa pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão de fl. 52, refere aos autos 1501252-24.2021. Quanto ao crime de tráfico, em razão da agravante, considerando que se trata de reincidência específica, majoro a reprimenda em 1/4, fixando a pena intermediária em:

07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa

Ainda na segunda fase, quanto ao crime previsto no estatuto do desarmamento, observo que o denunciado confessou as imputações, ensejando o reconhecimento da atenuante. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena intermediária restará fixada no patamar fixado na primeira fase:

01 ano e 02 meses de detenção e 10 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção e 738 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas definitivas.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a previsão legal (art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90), em vista dos maus antecedentes e da reincidência específica, bem como em razão do montante de penas, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

Quanto a pena de detenção fixada para o crime previsto no estatuto do desarmamento, considerando os maus antecedentes e a reincidência, fixo o regime inicial

semiaberto.

Inviável eventual substituição da pena de detenção em razão da reincidência do denunciado

Nos termos do art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não deve ser considerada, tendo em vista que a fixação do regime inicial decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR: LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, "caput", da Lei nº 10826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e em regime inicial semiaberto para a pena de detenção; e ABSOLVE-LO da imputação que lhe foi feita na denúncia, com relação ao crime previsto no art. 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O réu deverá permanecer custodiado para apelar, porquanto a prisão em flagrante vem reforçada pela condenação. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçada agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento. Transitada esta em julgado, torne a guia definitiva.

Isento de custas por serem o réu beneficiário da gratuidade de justiça.

Nos termos do artigo 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos com os acusados, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Determino a destruição do material entorpecente apreendido, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à autoridade policial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA